Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 24/2018JCCI

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018

V/v: Hướng dẫn thi hành Nghị định 09/2018/NĐ-CP

Kính gửi: **Bộ Công thương**

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trước tiên, Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam ("**JCCI**") chân thành cảm ơn Quý Bộ vì đã hỗ trợ chúng tôi một cách tích cực và hiệu quả trong giai đoạn 7 của Sáng Kiến Chung Việt Nam - Nhật Bản ("**Nhóm Công tác Giai đoạn 7**").

Để tạo thuận lợi cho chúng tôi trong việc tuân thủ các quy định mới về mua bán hàng hoá tại Việt Nam, sau khi nghiên cứu và so sánh với kinh nghiệm thực tế của các thành viên của chúng tôi hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi mong muốn nhận được hướng dẫn bằng văn bản từ Quý Bộ đối với những vấn đề sau đây liên quan đến việc áp dụng Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ("**Nghị Định 09/2018/NĐ-CP**"):

1. Phân biệt giữa bán lẻ và bán buôn

Chúng tôi hiểu rằng theo các quy định cũ về mua bán hàng hoá (cụ thể là Nghị định số 23/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 12/02/2007), "bán lẻ" được định nghĩa là hoạt động bán hàng hoá trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng. Theo đó, hoạt động này được hiểu là hoạt động bán hàng hoá cho tổ chức, bao gồm doanh nghiệp, được xem là bán buôn, thay vì bán lẻ. Tuy nhiên, Nghị Định 09/2018/NĐ-CP đã thay đổi định nghĩa "bán lẻ" thành hoạt động bán hàng hoá cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khác để sử dụng vào mục đích tiêu dùng. Liên quan đến định nghĩa mới của "bán lẻ" theo Nghị Định 09/2018/NĐ-CP, phát sinh một vấn đề là liệu việc bán hàng hoá cho doanh nghiệp để doanh nghiệp đó sử dụng có được xem là "bán lẻ" hay không.

THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

Khi các đại diện của các công ty thành viên của chúng tôi có cuộc họp với các cán bộ của Quý Bộ trong một phần khuôn khổ của Sáng Kiến Chung Việt Nam - Nhật Bản vào hồi 3:00 chiều ngày 25 tháng 7 năm 2018, các cán bộ của Quý Bộ phụ trách vấn đề này đã chia sẻ quan điểm rằng việc một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ("**Doanh Nghiệp FDI**") bán hàng cho một doanh nghiệp khác để doanh nghiệp đó sử dụng (không phải để bán lại) sẽ thuộc hoạt động bán buôn chứ không phải là hoạt động bán lẻ, bất kể Doanh Nghiệp FDI đó bán máy móc thiết bị cho doanh nghiệp khác để sử dụng hoặc Doanh Nghiệp FDI bán hàng hóa như nước đóng chai hoặc quần áo cho doanh nghiệp khác để người lao động của doanh nghiệp đó sử dụng hoặc để lưu trữ tại nhà xưởng của doanh nghiệp đó.

Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý rằng gần đây Bộ Công Thương đã ban hành Công văn 6219/BCT-KHT ngày 07 tháng 8 năm 2018 ("**Công Văn 6219**"). Điểm 1(b) của Công Văn 6219 đưa ra hướng dẫn về Nghị Định 09/2018/ND-CP cho Công ty Luật TNHH IPIC, nêu rằng việc bán hàng hóa cho tổ chức để sử dụng vào mục đích tiêu dùng của chính tổ chức đó (ví dụ như các văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài hoặc các doanh nghiệp mua thực phẩm, đồ uống hoặc văn phòng phẩm để phục vụ việc tiêu dùng hàng ngày của nhân viên văn phòng đại diện, doanh nghiệp) mà không sử dụng trực tiếp vào quá trình sản xuất hay triển khai dịch vụ theo mục tiêu đầu tư và ngành nghề đầu tư kinh doanh đã đăng ký, là hoạt động bán lẻ.

Công Văn 6219 này có ảnh hưởng bất lợi nghiêm trọng đối với Các Doanh Nghiệp FDI bao gồm cả các doanh nghiệp thành viên của chúng tôi chỉ đăng ký ngành nghề bán buôn và đã bán hàng hóa cho các doanh nghiệp khác để người lao động của các doanh nghiệp này sử dụng.

Cho dù nếu hàng hóa được bán do người lao động của doanh nghiệp mua sử dụng, thì việc sử dụng hàng hóa đó cũng là trong quá trình người lao động làm việc trong hạ tầng cơ sở của doanh nghiệp mua ví dụ văn phòng hoặc nhà máy, và do vậy, có thể coi rằng hàng hóa đó được sử dụng trong và cho quá trình sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp đó.

Do vậy, không có lý do gì để phân biệt giữa trường hợp hàng hóa ví dụ máy móc, thiết bị được bán cho doanh nghiệp khác để sử dụng trực tiếp trong quá trình sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp đó và trường hợp hàng hóa ví dụ như nước đóng chai hoặc quần áo bán cho doanh nghiệp khác để người lao động của họ sử dụng khi làm việc tại cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp đó. Thêm vào đó, Doanh Nghiệp FDI không thể biết trước liệu hàng hoá mà doanh nghiệp đó bán sẽ được bên mua sử dụng "trực tiếp trong quá trình sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ" hay không.

Vì vậy, JCCI mong muốn Quý Bộ xác nhận rằng cả hai trường hợp sau đây đều là bán buôn chứ không phải bán lẻ:

(i) Doanh Nghiệp FDI bán hàng hoá cho một doanh nghiệp khác hoạt động tại Việt Nam để doanh nghiệp đó trực tiếp sử dụng để sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ (như máy móc hoặc nguyên liệu thô) thì việc bán hàng hóa đó được coi là hoạt động bán lẻ hay hoạt động bán buôn; và

(ii) Doanh Nghiệp FDI bán hàng hoá cho một doanh nghiệp khác hoạt động tại Việt Nam và hàng hoá sẽ được người lao động của doanh nghiệp sử dụng khi họ làm việc trong văn phòng hoặc nhà máy của doanh nghiệp đó (như nước đóng chai, quần áo hoặc tủ lạnh).

Bất kể các luận điểm như trên của chúng tôi, nếu Quý Bộ khẳng định việc bán hàng hoá của Doanh Nghiệp FDI theo điểm (ii) là bán lẻ, vui lòng hướng dẫn trường hợp Doanh Nghiệp FDI cùng lúc bán hàng hoá theo cả hai trường hợp như đã nêu tại điểm (i) và điểm (ii). Bằng cách nào Doanh Nghiệp FDI xác định bên mua sẽ mua hàng hoá để tiêu dùng hay sản xuất và Doanh Nghiệp FDI cần phải thu thập bằng chứng gì (ví dụ như hợp đồng, xác nhận bằng văn bản của bên mua)? Sẽ không hợp lý nếu Doanh Nghiệp FDI bị xem là thực hiện hoạt động bán lẻ nếu việc bán hàng hoá theo điểm (ii) chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số hàng hoá được bán ra của doanh nghiệp.

2. Áp dụng Nghị Định 09/2018/NĐ-CP cho doanh nghiệp cấp hai trong cơ cấu đầu tư hai cấp

Theo Nghị Định 09/2018/NĐ-CP, chúng tôi hiểu rằng ngoài doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài nắm vốn điều lệ bất kể tỷ lệ sở hữu) ("**Doanh Nghiệp F1**"), tổ chức kinh tế được quy định tại điểm (b) và (c) khoản 1, Điều 23 của Luật Đầu Tư thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá sẽ phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh như xin cấp giấy phép kinh doanh cho hoạt động bán lẻ và giấy phép lập cơ sở bán lẻ và điều kiện về kiểm tra nhu cầu kinh tế ("**ENT**").

Căn cứ vào các quy định nêu trên, chúng tôi mong muốn Quý Bộ xác nhận cách hiểu của chúng tôi rằng các quy định của Nghị Định 09/2018/NĐ-CP không áp dụng đối với tổ chức kinh tế (*nói cách khác, những doanh nghiệp này không phải có giấy phép kinh doanh cho hoạt động bán lẻ và giấy phép lập cơ sở bán lẻ và đáp ứng điều kiện ENT khi thực hiện hoạt động bán lẻ tại Việt Nam*), nếu:

(i) doanh nghiệp này được thành lập bởi và sở hữu hoàn toàn bởi Doanh Nghiệp F1, và

(ii) tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Doanh Nghiệp F1 thấp hơn 51%.

3. Giai đoạn chuyển tiếp giữa thời điểm mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và hoạt động liên quan đến mua bán hàng hoá và thời điểm doanh nghiệp đó được cấp tất cả các giấy phép/chấp thuận cần thiết

Chúng tôi hiểu rằng theo khoản 6, Điều 5 của Nghị Định 09/2018/NĐ-CP, nếu một nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần hiện hữu hoặc đăng ký mua cổ phần phát hành mới của một doanh nghiệp nội địa (công ty mục tiêu) thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và hoạt động liên quan đến mua bán hàng hoá cần phải có giấy phép theo Nghị Định 09/2018/NĐ-CP, như hoạt động bán lẻ và thành lập cơ sở bán lẻ (ngành nghề mục tiêu), công ty mục tiêu sẽ phải có các giấy phép cần thiết như giấy phép kinh doanh và giấy phép lập cơ sở bán lẻ khi nhận phần vốn góp/đầu tư từ nhà đầu tư nước ngoài.

Trên thực tế, công ty mục tiêu sẽ phải mất một thời gian để được cấp giấy phép đó sau khi hoàn tất việc mua cổ phần hiện hữu hoặc đăng ký mua cổ phần phát hành mới. Cụ thể hơn, khi công ty mục tiêu sở hữu và điều hành nhiều cơ sở bán lẻ thì sẽ cần một khoản thời gian dài để được cấp xác nhận đáp ứng kiểm tra nhu cầu kinh tế cho tất cả các cơ sở bán lẻ đó cho doanh nghiệp mục tiêu. Tuy nhiên, Nghị Định 09/2018/NĐ-CP không có quy định liệu công ty mục tiêu có thể tiếp tục kinh doanh cho đến khi được cấp tất cả các giấy phép/chấp thuận cần thiết.

Về vấn đề này, vui lòng xác nhận cách hiểu của chúng tôi rằng trong trường hợp này, công ty mục tiêu có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh ngành nghề mục tiêu cho đến khi được cấp giấy phép kinh doanh liên quan và giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ và xác nhận đáp ứng kiểm tra nhu cầu kinh tế; nếu không, hoạt động kinh doanh của công ty mục tiêu sẽ phải thiệt hại kinh tế đáng kể.

4. Bán hàng hóa do Doanh Nghiệp FDI sản xuất để bán tại Việt Nam

Chúng tôi hiểu rằng Nghị Định 09/2018/NĐ-CP áp dụng với doanh nghiệp thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và hoạt động liên quan đến mua bán hàng hoá như được quy định tại khoản 1, Điều 5 của Nghị Định 09/2018/NĐ-CP. Mua bán hàng hoá nên được hiểu là mua bán hàng hoá sản xuất bởi doanh nghiệp khác. Do vậy, vui lòng xác nhận cách hiểu của chúng tôi rằng việc Doanh Nghiệp FDI bán hàng hoá do chính mình sản xuất sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị Định 09/2018/NĐ-CP, ngay cả khi định nghĩa "bán buôn" và "bán lẻ" không loại trừ cụ thể các hoạt động này. Nói cách khác, Doanh Nghiệp FDI sản xuất sẽ không cần phải có giấy phép kinh doanh và giấy phép lập cơ sở bán lẻ nếu doanh nghiệp đó chỉ phân phối hàng hoá do chính mình sản xuất.

THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

Chúng tôi chân thành cảm ơn Quý Bộ và rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Quý Bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng;
- Lưu văn phòng *JCCI*.

T/M HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP
NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Chủ tịch

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO

Koji ITO